

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 706/2538

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด
กับพวก

โจทก์

บริษัทเทพนิติการ จำกัด

จำเลย

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทชิกนา พรอปเพอร์ตี้ แอนด์ แคส
ชวลดี อินชัวร์นส์

ผู้ยื่นคำร้อง

จำกัด ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าทุนทรัพย์ต้องคิดตามที่โจทก์แต่ละคนฎีกาซึ่งปรากฏว่าทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ทั้งสอง เป็นการโต้แย้งดุลพินิจการวินิจฉัยพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองเห็นว่าโจทก์ทั้งสองรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยโดยอาศัยสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเดียวกัน และต้องร่วมกันรับผิดชอบผู้เอาประกันภัยเป็นหนี้ร่วมอันมิอาจแบ่งแยกได้ เมื่อทุนทรัพย์ในคดี 203,274 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาใน

ปัญหาข้อเท็จจริงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 116,187 บาท ให้โจทก์ที่ 1 และชำระเงินจำนวน 77,458 บาท ให้โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 95 แผ่นที่ 2) โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง หน้าที่โจทก์แต่ละคนฟ้องเรียกเป็นหนี้อันอาจแบ่งแยกได้ จึงต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัวโจทก์ เมื่อจำนวนหนี้ ตามสิทธิของโจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท ย่อมต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง หน้าที่โจทก์แต่ละคนฟ้องเรียกเป็นหนี้อันอาจแบ่งแยกได้ จึงต้องถือทุนทรัพย์แยกจากกันตามรายตัวโจทก์ เมื่อจำนวนหนี้ ตามสิทธิของโจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท ย่อมต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(จิระ บุญพจนสุนทร-ไพศาล รามขางกูร-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ